



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo nº 3.721/2026

Pregão Eletrônico nº 30/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Ferreira/SP, compreendendo a coleta porta a porta, transporte e destinação final dos resíduos, incluindo a operação do aterro sanitário municipal ou destinação final de resíduos urbanos em aterro sanitário de outro município, com fornecimento de mão de obra, veículos, equipamentos e demais insumos necessários à execução integral dos serviços, bem como controle operacional, pesagem, rastreabilidade e atendimento às normas ambientais vigentes, conforme especificações do [ANEXO I – Termo de Referência](#).

RESPOSTA

AO

6º PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

1-) DAS PRELIMINARES

Trata-se de pedido de impugnação formulado as 18h32 do dia 10/06/2026 pela empresa **REVITA ENGENHARIA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.623.970/0001-55, com sede na Rua Gonçalo Madeira nº 400, térreo, sala 1, Jaguaré, na cidade de São Paulo-SP, CEP. 05.348-902, telefones (11) 3124-3600 ou (11) 3124-7002, e-mail: fiscal@solvi.com, por intermédio de seu diretor Sr. Arthur Longano Bevilacqua, portador do CPF 368.359.768-29, cujo o objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Ferreira/SP, compreendendo a coleta porta a porta, transporte e destinação final dos resíduos, incluindo a operação do aterro sanitário municipal ou destinação final de resíduos urbanos em aterro sanitário de outro município, com fornecimento de mão de obra, veículos, equipamentos e demais insumos necessários à execução integral dos serviços, bem como controle operacional, pesagem, rastreabilidade e atendimento às normas ambientais vigentes.

2-) DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO

A jurisprudência e a doutrina determinam que os requisitos de admissibilidade da impugnação consubstanciam-se: (i) na manifesta tempestividade; (ii) na inclusão de fundamentação; e (iii) no pedido de reconsideração e reformulação do Edital. Em relação à tempestividade, não há qualquer dúvida, visto que o prazo estabelecido para apresentar impugnação transcorreria até as 00:00 do dia **11/06/2026**, sendo que a pessoa física apresentou sua peça no dia **10/06/2026**, portanto, dentro do prazo. Igual admissibilidade respaldada também na sua representatividade.

3-) DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

III.1 Da distorção do critério de julgamento: lote único com itens mutuamente excludentes. Risco de “jogo de planilha”;

III.2 Da necessidade de parcelamento do objeto ou, subsidiariamente, de justificativa técnica robusta para a manutenção do lote único;

III.3 Da invalidade da vedação absoluta de reequilíbrio econômico-financeiro na transição entre os itens 2 e 3;



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

- III.4. Da necessidade de delimitação das responsabilidades relativas ao aterro municipal, ao licenciamento, aos passivos ambientais e à transição operacional;
- III.5. Da ausência de informações técnicas essenciais à precificação e da transferência desproporcional de riscos;
- III.6. Da revisão das exigências de qualificação técnica;
- III.7. Da indefinição sobre a natureza do objeto e da duplicidade de critérios de inexequibilidade;
- III.8. Da incompatibilidade dos prazos de mobilização;
- III.9. Das exigências acessórias potencialmente restritivas ou desproporcionais;
- III.10. Das contradições e pedidos de esclarecimento;
- IV. Do pedido de efeito suspensivo.

4-) DAS ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS RESUMIDOS DA IMPUGNANTE

III.1. Da distorção do critério de julgamento: lote único com itens mutuamente excludentes. Risco de “jogo de planilha”. O Edital adota como critério de julgamento o menor preço por lote. O objeto, entretanto, é composto por itens de execução distinta, sendo que os Itens 2 e 3 - destinação final em aterro sanitário no Município e destinação final em aterro sanitário de outro Município são expressamente qualificados pelo próprio Edital como “mutuamente excludentes e sucessivos”. Em outras palavras, a contratada não fará jus ao recebimento simultâneo dos Itens 2 e 3. O Item 3 somente será executado após o encerramento definitivo da execução do Item 2. Ainda assim, o valor estimado global do lote é formado pela soma integral dos itens, inclusive aqueles que não serão executados ao mesmo tempo. Essa estrutura cria distorção objetiva no julgamento. A licitação passa a comparar propostas globais formadas por parcelas que não refletem necessariamente o fluxo econômico real da execução contratual. Com isso, abre-se espaço para alocação artificial de preços entre os itens: o licitante pode reduzir determinado item de execução inicial e elevar outro de execução futura ou incerta, sem que o menor preço global represente, necessariamente, a proposta mais vantajosa para a Administração ao longo da execução contratual. O risco é agravado porque o momento de encerramento do Item 2 e início do Item 3 depende de evento futuro e incerto: a exaustão da capacidade do aterro municipal, cuja constatação caberá aos técnicos da própria Administração. Além disso, a solução operacional futura poderá variar conforme a estação de transbordo esteja ou não finalizada, licenciada e apta. Portanto, o Edital não está diante de itens simultâneos e homogêneos que possam ser simplesmente somados para fins de julgamento global. Está diante de cenários sucessivos, indeterminados e economicamente distintos. A jurisprudência dos órgãos de controle consolidou a necessidade de definição de critérios de aceitabilidade tanto para preços globais quanto para preços unitários, especialmente quando a composição do preço puder gerar distorções na execução. Nesse sentido, a Súmula nº 259 do TCU estabelece que, nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação da Administração. Ainda que se entenda tratar-se de serviço comum, a lógica de controle permanece aplicável por força dos princípios da isonomia, do julgamento objetivo, da seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso e da prevenção de distorções econômico-financeiras. No presente caso, a mera adoção do menor preço por lote, sem critério claro de aceitabilidade dos preços unitários dos Itens 1, 2, 3 e 4, não é suficiente para assegurar a vantajosidade da contratação. Requer-se, portanto: a) a reformulação do critério de julgamento, de modo a neutralizar a soma artificial de itens mutuamente excludentes; b) alternativamente, a adoção de metodologia de ponderação por cenário de execução, considerando a estimativa de vida útil remanescente do aterro municipal e a projeção de

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

utilização do Item 3; c) a fixação expressa de critérios de aceitabilidade de preços unitários para todos os itens, especialmente os Itens 2 e 3; d) a previsão de que propostas com preços unitários incompatíveis, inexequíveis ou excessivos em qualquer item relevante poderão ser desclassificadas, ainda que o valor global esteja abaixo do orçamento estimado.

III.2. Da necessidade de parcelamento do objeto ou, subsidiariamente, de justificativa técnica robusta para a manutenção do lote único. O art. 47, II, da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece que as licitações de serviços devem observar o princípio do parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. A mesma diretriz decorre do art. 40, §3º, da Lei nº 14.133/2021 e da Súmula nº 247 do TCU, segundo a qual é obrigatória a adjudicação por item, e não por preço global, quando o objeto for divisível, desde que não haja prejuízo ao conjunto, perda de economia de escala ou comprometimento técnico da contratação. No presente certame, o próprio Edital demonstra a divisibilidade do objeto ao discriminar itens autônomos: a) Item 1 (coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos com caminhão compactador); b) Item 2 (destinação final em aterro sanitário licenciado no Município); c) Item 3 (destinação final em aterro sanitário licenciado em outro Município); d) Item 4 (fornecimento, manutenção e higienização de contêineres). Além disso, o Termo de Referência admite expressamente a subcontratação da destinação final de RSU em aterro sanitário licenciado em outro Município. A justificativa apresentada no próprio Edital é relevante: trata-se de serviço mais restritivo, com poucos estabelecimentos consolidados, de modo que a subcontratação ampliaria a participação de empresas aptas à coleta, transbordo e transporte. Essa justificativa confirma a existência de mercados distintos: de um lado, empresas especializadas em coleta, transporte e operação logística; de outro, operadores de aterros sanitários licenciados ou empresas com acesso contratual a essas unidades. A reunião de todas essas atividades em lote único restringe a competição, pois afasta potenciais interessados aptos a executar parcela relevante do objeto, mas que não atuam diretamente na operação de aterro ou não dispõem, isoladamente, de estrutura para assumir todas as etapas da cadeia, e destinação externa. O Item 4 deve permanecer vinculado à coleta, pois não se trata de mero fornecimento isolado de bens. O Edital atribui à contratada a instalação, higienização, manutenção, limpeza do entorno e substituição dos contêineres, atividades diretamente relacionadas à logística de coleta e à operação dos pontos atendidos. Já os Itens 2 e 3 possuem natureza própria de destinação final, com exigências ambientais, licenciamento, capacidade operacional, critérios de recebimento e matriz de risco próprios. O parcelamento permitiria: (i) ampliar a competitividade; (ii) adequar as exigências de habilitação a cada lote; (iii) evitar que requisitos relativos à destinação final contaminem indevidamente a disputa pela coleta; e (iv) reduzir o risco de concentração de mercado. Requer-se, portanto, o parcelamento do objeto em dois lotes funcionais, nos termos acima indicados. Subsidiariamente, caso a Administração entenda pela manutenção do lote único, requer-se que apresente justificativa técnica e econômica específica, demonstrando: a) por que o parcelamento comprometeria a execução do objeto; b) quais ganhos de escala seriam perdidos; c) por que a subcontratação da destinação final seria suficiente para preservar a competitividade, mas o parcelamento não seria viável; d) como serão controlados os preços unitários dos itens excludentes; e) por que as exigências de habilitação relativas à operação/destinação final devem incidir sobre todos os licitantes do lote único.

III.3. Da invalidade da vedação absoluta de reequilíbrio econômico-financeiro na transição entre

os itens 2 e 3. O item 5.1.6.5 do Termo de Referência prevê que todos os custos decorrentes da



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

transição para o Item 3 incluindo fretes, taxas de disposição final e manutenção de equipamentos serão de responsabilidade exclusiva da contratada, “não gerando direito a reequilíbrio financeiro”, ao fundamento de que a alternatividade de execução já estaria prevista na fase de licitação. A cláusula, nos termos em que redigida, não se compatibiliza com a garantia legal de preservação do equilíbrio econômico-financeiro. A previsão de um evento futuro no edital não autoriza a Administração a afastar, de forma absoluta e antecipada, o direito constitucional e legal à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorre do art. 37, XXI, da Constituição Federal, e encontra fundamento expresso no art. 124, II, “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021, aplicável quando sobrevêm fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajuste, bem como em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe. No presente caso, a transição entre os Itens 2 e 3 depende de variáveis que não estão sob controle da futura contratada e que não foram suficientemente parametrizadas pelo Edital, tais como: a) vida útil remanescente da Vala nº 05; b) data provável de exaustão da capacidade do aterro municipal; c) volume efetivamente disponível para disposição final no aterro municipal; d) critérios técnicos de encerramento da vala; e) condições ambientais e operacionais do aterro municipal no momento da assunção; f) existência, prazo e condição de operação da futura estação de transbordo municipal; g) distância, disponibilidade e capacidade operacional de aterros de terceiros; h) custo de disposição final em aterro privado; i) impactos logísticos decorrentes da necessidade de transporte direto; A situação é ainda mais sensível porque o Edital afirma que a Estação de Transbordo local foi contemplada por convênio estadual, mas aguarda o início das obras de construção. Ou seja, trata-se de infraestrutura pública cuja conclusão e disponibilidade é futura, incerta e alheia à esfera de controle da contratada. Se a estação não estiver finalizada, licenciada e apta quando da exaustão do aterro municipal, a contratada será obrigada a adotar transporte direto para aterro externo, solução potencialmente mais onerosa. Nessas condições, a cláusula não pode afastar previamente o reequilíbrio em hipóteses de fato da Administração, alteração de premissas, insuficiência de informações disponibilizadas, indisponibilidade de infraestrutura pública prevista no edital ou ocorrência de evento cujas consequências econômicas não sejam objetivamente calculáveis no momento da proposta. A adequada solução jurídica não é transferir todo o risco à contratada, mas delimitar quais riscos são ordinários e precificáveis e quais ensejarão reequilíbrio. Requer-se, portanto: a) a supressão da vedação absoluta de reequilíbrio constante do item 5.1.6.5; b) subsidiariamente, sua adequação para esclarecer que a contratada assume apenas as áleas ordinárias regularmente informadas e precificáveis; c) a preservação expressa do direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando os custos decorrerem de ato da Administração, alteração relevante de premissas, encerramento antecipado ou tecnicamente diverso do estimado, indisponibilidade da estação de transbordo ou ausência/insuficiência de informações essenciais à formulação da proposta.

III.4. Da necessidade de delimitação das responsabilidades relativas ao aterro municipal, ao licenciamento, aos passivos ambientais e à transição operacional. O Edital atribui à contratada, obrigações relacionadas à operação do aterro sanitário municipal, ao manejo de chorume, à disposição final dos resíduos, ao controle de pesagem, à rastreabilidade, ao monitoramento ambiental e, em determinadas passagens, a providências de licenciamento. Essa estrutura exige delimitação mais precisa. A contratação de empresa para executar atividades materiais de apoio à operação de aterro municipal pode, em tese, ser compatível com contrato administrativo comum. Entretanto, quando o edital transfere à contratada, responsabilidades amplas de gestão operacional, licenciamento, investimentos, riscos ambientais, transição para destinação externa e assunção



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

de custos associados à exaustão de infraestrutura pública, torna-se indispensável esclarecer se a Administração está diante de mera terceirização de atividades materiais ou de transferência mais ampla da gestão de infraestrutura pública vinculada a serviço de saneamento básico. Essa distinção é relevante porque o Edital, como redigido, mistura elementos de contrato comum, operação de infraestrutura pública, obrigações ambientais, riscos de licenciamento, destinação externa futura e transição operacional sem informações e parâmetros suficientes, tampouco matriz de responsabilidades. Essa ambiguidade compromete a competição, a formulação das propostas e a precificação. É indispensável que o Edital esclareça, de forma objetiva: a) quem é o titular da Licença de Operação CETESB do aterro municipal; b) se a contratada deverá apenas operar infraestrutura licenciada pelo Município ou se deverá obter licença em nome próprio; c) quais condicionantes ambientais já existem e quais serão de responsabilidade da contratada; d) se há passivos ambientais preexistentes; e) quem responde por inconformidades anteriores ao início do contrato; f) quais obras, adequações ou investimentos no aterro municipal são efetivamente exigidos da contratada; g) se a contratada será responsável pelo encerramento da Vala nº 05; h) se haverá obrigação de monitoramento pós-encerramento; i) qual a vida útil remanescente estimada da Vala nº 05 e quais documentos técnicos fundamentam essa estimativa; j) quais são os dados históricos de recebimento de resíduos e geração de chorume; k) quais obrigações relativas ao chorume decorrem da operação ordinária e quais decorrem de passivo ou condição preexistente. Também deve ser esclarecida a redação do item 5.5.18, segundo a qual a obtenção da Licença de Operação CETESB e de todos os documentos necessários para sua emissão seria de responsabilidade total e exclusiva da contratada. A redação é ambígua e pode ser interpretada como obrigação de licenciar o próprio aterro municipal, embora a infraestrutura pertença ao Município e, em tese, já exista LO vinculada à Vala nº 05. Caso a intenção da Administração seja exigir apenas que eventual aterro externo utilizado pela contratada possua licença válida, essa redação deve ser corrigida. Caso a intenção seja transferir à contratada o licenciamento do aterro municipal, a exigência deve ser reavaliada, justificada e compatibilizada com a titularidade do empreendimento, com a legislação ambiental, com o regime jurídico da contratação e com a matriz de riscos. Requer-se, portanto: a) a delimitação expressa das responsabilidades do Município e da contratada quanto ao aterro municipal; b) a disponibilização da Licença de Operação CETESB nº 4011055, suas condicionantes, projeto da Vala nº 05, relatórios ambientais, histórico de pesagens, dados de geração de chorume e estimativa técnica de vida útil remanescente; c) a correção da redação do item 5.5.18, esclarecendo se a obrigação se refere ao aterro municipal ou apenas a aterro externo eventualmente utilizado; d) a previsão expressa de que a contratada não responderá por passivos ambientais, estruturais ou operacionais anteriores ao início da execução contratual; e) a instituição de procedimento de vistoria, inventário e termo de assunção operacional do aterro municipal, com registro das condições iniciais da unidade.

III.5. Da ausência de informações técnicas essenciais à precificação e da transferência desproporcional de riscos. A adequada formulação das propostas depende da disponibilização de informações técnicas suficientes, especialmente em contratação de longa duração e com obrigações ambientais e operacionais relevantes. No presente caso, há informações indispensáveis que não constam de forma clara no Edital ou nos anexos disponibilizados aos licitantes, entre elas: a) Estudo Técnico Preliminar completo; b) projeto ou memorial técnico da Vala nº 05; c) estimativa técnica de vida útil remanescente do aterro municipal; d) histórico mensal de toneladas coletadas e destinadas; e) histórico de geração de chorume; f) custos históricos de operação do aterro; g) condicionantes ambientais vigentes; h) relatórios de monitoramento ambiental; i) situação física da estação de transbordo; j) cronograma do convênio estadual; k) status do licenciamento da



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

estação de transbordo; l) relação de aterros externos aptos, distância aproximada e eventual capacidade disponível; m) critério de autorização prévia de aterro externo pela Administração; n) metodologia de aferição do IQR mínimo exigido. Sem essas informações, a precificação tende a ser assimétrica. Empresas que já tenham atuado no Município ou que possuam conhecimento prévio das condições reais do aterro terão vantagem competitiva relevante sobre os demais interessados, o que viola a isonomia e reduz a competitividade. Além disso, a falta de informações precisas aumenta o risco de propostas conservadoras, sobrepreço preventivo ou propostas inexequíveis, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa. Requer-se, portanto, a disponibilização, antes da sessão pública, dos documentos e informações técnicas indispensáveis à precificação, com reabertura do prazo para apresentação de propostas caso a complementação altere as condições de disputa.

III.6. Da revisão das exigências de qualificação técnica. O Anexo II exige comprovação de capacidade técnica operacional e profissional relativamente às parcelas de maior relevância, incluindo: a) coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos Classe IIA — 520 toneladas/mês; b) operação de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos Classe IIA — 520 toneladas/mês. Além disso, exige que a empresa comprove, para os itens de maior relevância, prestação de serviços por ao menos 36 meses. A exigência merece revisão. Em primeiro lugar, se o objeto for parcelado, as exigências de habilitação deverão ser adequadas a cada lote. Não é juridicamente adequado exigir, de licitante interessado na coleta, comprovação de operação de aterro sanitário, se a destinação final for contratada em lote próprio ou puder ser comprovada por subcontratada. Em segundo lugar, mesmo na hipótese de manutenção do lote único, o Edital deve compatibilizar a exigência de operação de aterro com a própria previsão de subcontratação da destinação final em aterro de outro Município. Se o Edital reconhece que a destinação final é atividade restritiva, com poucos estabelecimentos consolidados, e por isso admite sua subcontratação, não parece proporcional exigir de todos os licitantes, como condição de habilitação, experiência direta em operação de aterro, sem esclarecer se a capacidade do subcontratado poderá ser considerada para comprovar a viabilidade da destinação final. Em terceiro lugar, a exigência de 36 meses de prestação anterior deve ser tecnicamente justificada nos autos. Serviços contínuos podem, em tese, admitir comprovação de experiência anterior por prazo razoável, desde que a exigência seja necessária e proporcional à complexidade do objeto. Todavia, a imposição de três anos de experiência, cumulada com quantitativos mínimos e com a exigência específica de operação de aterro, pode restringir indevidamente a competição se não houver motivação técnica concreta. Requer-se, portanto: a) caso haja parcelamento, que as exigências de habilitação sejam adequadas a cada lote; b) caso mantido o lote único, que a Administração justifique tecnicamente a exigência de operação de aterro como requisito de habilitação; c) que seja esclarecido se a capacidade técnica de eventual subcontratada da destinação final poderá ser considerada para comprovação da viabilidade do Item 3; d) que seja justificada, nos autos, a exigência de experiência mínima de 36 meses.

III.7. Da indefinição sobre a natureza do objeto e da duplicidade de critérios de inexecuibilidade. O Edital afirma que os serviços são comuns e adota a modalidade pregão. Ao mesmo tempo, exige registro no CREA ou conselho profissional competente, atestados com CAT, responsável técnico, referências às Súmulas nº 23, 24 e 25 do TCE/SP, além de regras específicas aplicáveis a serviços de engenharia. Também convivem no instrumento dois parâmetros distintos de inexecuibilidade:

a) item 10.6 — indício de inexecuibilidade para valores inferiores a 50% do orçamento, aplicável a bens e serviços em geral; b) item 10.7.3 — inexecuibilidade para propostas inferiores a 75% do



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

orçamento, aplicável a serviços de engenharia. A coexistência desses dois critérios compromete a segurança jurídica do julgamento, pois o Edital não define com clareza o enquadramento jurídico do objeto nem o parâmetro que será efetivamente utilizado para avaliar a exequibilidade, a aceitabilidade da proposta e eventual exigência de garantia adicional. Essa indefinição prejudica a formulação das propostas, pois os licitantes não sabem, com segurança, qual regime será aplicado pelo Pregoeiro no julgamento. Requer-se, portanto: a) que a Administração esclareça se o objeto será tratado como serviço comum em geral ou serviço comum de engenharia; b) que defina expressamente o critério único aplicável à inexecutibilidade; c) que esclareça se serão exigidas planilhas com BDI, encargos sociais e composição de custos; d) que elimine referências incompatíveis ou contraditórias com o regime jurídico efetivamente adotado.

III.8. Da incompatibilidade dos prazos de mobilização. O item 5.1.5 prevê que os serviços deverão ter início em 15 dias, contados da emissão da Ordem de Serviço. Ao mesmo tempo, o Edital exige que a contratada apresente e implante infraestrutura adequada no prazo de 30 dias, incluindo garagem ou pátio de estacionamento, box para lavagem, box para lubrificação, oficina mecânica ou contrato equivalente, almoxarifado, escritório e instalações para atendimento do pessoal operacional. Também há exigências relativas à sede, filial ou escritório no local da prestação dos serviços, domicílio bancário dos empregados, estrutura de atendimento, preposto e demais providências de mobilização. Essa incompatibilidade temporal é relevante. Se a contratada só terá até 30 dias para implantar estrutura mínima e, ao mesmo tempo, deverá iniciar a execução em 15 dias, cria-se condição prática favorável ao atual prestador ou a empresa que já disponha de estrutura local imediatamente disponível. A Administração pode exigir mobilização célere, sobretudo em serviço essencial. Todavia, os prazos devem ser compatíveis com as obrigações impostas e não podem criar barreira indireta à participação. Requer-se, portanto, a compatibilização dos prazos de mobilização, com previsão de plano de transição operacional que permita o início seguro dos serviços sem favorecer indevidamente operadores já instalados no Município.

III.9. Das exigências acessórias potencialmente restritivas ou desproporcionais. O Edital impõe obrigações acessórias que merecem revisão, especialmente: a) abertura e manutenção de sede, filial ou escritório no local da prestação dos serviços; A exigência de estrutura local, quando imposta apenas após a contratação e em prazo razoável, pode ser admitida para assegurar adequada gestão operacional. Todavia, deve ser dimensionada de modo proporcional e compatível com o objeto, sem funcionar como barreira indireta à competição. b) fixação de domicílio bancário dos empregados terceirizados no Município de Porto Ferreira; Exigência que carece de pertinência direta com o objeto e interfere indevidamente na esfera dos trabalhadores e na gestão interna da contratada. c) exigência de Cartão Cidadão e senha para acesso ao Extrato de Informações Previdenciárias dos empregados; A exigência de senha de acesso a extratos previdenciários dos empregados também deve ser revista, por envolver dados pessoais e sensíveis, com potencial incompatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. A fiscalização trabalhista pode ser realizada por meios regulares, como e-social, FGTS Digital, comprovantes de pagamento, guias de recolhimento, certidões, folhas, relatórios e documentos oficiais, sem necessidade de acesso à senha pessoal de trabalhadores.

III.10. Das contradições e pedidos de esclarecimentos. Além dos vícios acima apontados, o Edital contém contradições e omissões que devem ser saneadas antes da sessão pública, sob pena de

comprometer a clareza necessária à formulação das propostas. **III.10.1. Garantia contratual.** Há divergência entre dispositivos que tratam da garantia contratual, ora referida como incidente



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

sobre o valor global, ora sobre o valor anual da contratação. Requer-se esclarecimento sobre a base de cálculo da garantia, com retificação dos dispositivos conflitantes. III.10.2. Reajuste, repactuação e preço “fixo e irreajustável”. O modelo de proposta qualifica os preços como “fixos e irreajustáveis”, ao passo que a minuta contratual prevê repactuação. Tratando-se de serviço contínuo com dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra, a repactuação constitui mecanismo ordinário de preservação do equilíbrio econômico financeiro, desde que observados os requisitos legais e contratuais. Requer-se a retificação do modelo de proposta para esclarecer que os preços são fixos e irreajustáveis apenas durante o período legal/contratual aplicável, preservados a repactuação, o reajuste e a revisão extraordinária nos termos da Lei nº 14.133/2021. III.10.3. Indicação de marca. O item 9.1.1.2 exige indicação de marca do produto cotado, sob pena de desclassificação, embora o objeto seja prestação de serviços e o próprio Termo de Referência afirme que não será admitida indicação de marcas, características ou modelos. Requer-se o esclarecimento de que a exigência de marca é inaplicável ao presente objeto e não será utilizada como fundamento de desclassificação. III.10.4. Ausência de planilha-modelo de custos e indicação da convenção coletiva aplicável. O Edital prevê regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conta vinculada, obrigações trabalhistas e repactuação, mas não disponibiliza, de forma clara, planilha-modelo de composição de custos, nem indica a convenção coletiva adotada como referência pela Administração. Requer-se a disponibilização de planilha-modelo e a indicação da convenção coletiva considerada no orçamento estimado, ou esclarecimento de que cada licitante deverá adotar a norma coletiva aplicável à sua categoria econômica e base territorial, com a correspondente composição de custos. III.10.5 Dotação orçamentária do Item 3. O Item 3, relativo à destinação em aterro sanitário de outro Município, consta sem dotação no exercício de 2026, embora a transição para destinação externa possa ocorrer caso haja exaustão do aterro municipal. Requer-se esclarecimento sobre a suficiência orçamentária para execução do Item 3, caso sua necessidade se antecipe em relação à previsão estimada. III.10.6 Decreto Municipal nº 3.367/2026. O Edital menciona o Decreto Municipal nº 3.367/2026, relativo a grandes geradores, sem que a norma esteja suficientemente integrada aos documentos disponibilizados aos licitantes. Requer-se a disponibilização do referido decreto ou indicação precisa de seu conteúdo aplicável à execução contratual. III.10.7. Qualificação econômico-financeira. O Anexo II exige, além de capital mínimo equivalente a 10% do valor estimado da licitação, índices contábeis mínimos e patrimônio líquido superior a 1/12 do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada. Nos termos da Súmula nº 289 do TCU, a exigência de índices contábeis deve estar justificada no processo licitatório. Além disso, a exigência de patrimônio líquido em razão do volume de contratos vigentes, embora prevista no regime da Lei nº 8.666/1993, deve ser expressamente compatibilizada com a Lei nº 14.133/2021 e devidamente motivada no processo. Requer-se esclarecimento sobre a base legal e a justificativa específica para essa exigência, bem como confirmação de que sua aplicação observará critérios objetivos, e não restritivos.

IV. Do pedido de efeito suspensivo. Diante da proximidade da sessão pública, da natureza estrutural dos vícios apontados e do risco de comprometimento da competitividade, da isonomia, da formulação das propostas e da própria validade dos atos subsequentes, requer-se a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação, nos termos do item 14.1.3 do Edital. O prosseguimento da sessão antes do saneamento dos vícios poderá gerar nulidade futura, com prejuízo à Administração, aos licitantes e à continuidade segura dos serviços públicos essenciais.

5-) DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se: 1. o conhecimento da presente impugnação, por tempestiva e



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

cabível; 2. a concessão de efeito suspensivo, com suspensão da sessão pública até a análise integral dos pontos suscitados; 3. no mérito, o acolhimento da impugnação para que o Edital seja revisado, especialmente quanto aos seguintes pontos: 3.1. reformulação do critério de julgamento, de modo a neutralizar a soma artificial de itens mutuamente excludentes e sucessivos; 3.2. fixação expressa de critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global, especialmente para os Itens 2 e 3; 3.3. parcelamento do objeto em dois lotes funcionais: Lote 1, coleta/transporte/containerização; e Lote 2, destinação final ambientalmente adequada; 3.4. subsidiariamente, caso mantido o lote único, apresentação de justificativa técnica e econômica específica para o não parcelamento, com demonstração da preservação da competitividade e da vantajosidade; 3.5. supressão da vedação absoluta de reequilíbrio econômico-financeiro prevista no item 5.1.6.5; 3.6. subsidiariamente, limitação da referida cláusula às áleas ordinárias regularmente informadas e precificáveis, preservado o direito ao reequilíbrio nos casos previstos na Constituição Federal e na Lei nº 14.133/2021; 3.7. delimitação precisa das responsabilidades relativas ao aterro municipal, incluindo licenciamento, passivos preexistentes, condicionantes ambientais, chorume, encerramento da Vala nº 05, monitoramento e transição para destinação externa; 3.8. disponibilização dos documentos técnicos essenciais à precificação, incluindo licença ambiental, condicionantes, projeto da Vala nº 05, histórico de pesagens, geração de chorume, estimativa de vida útil remanescente e documentos relativos à estação de transbordo; 3.9. revisão das exigências de qualificação técnica, especialmente para: a) adequá-las a cada lote, em caso de parcelamento; b) justificar a exigência de operação de aterro, caso mantida; c) esclarecer o aproveitamento da capacidade técnica de eventual subcontratada da destinação final; d) justificar a exigência de 36 meses de experiência; e) suprimir quantitativos mínimos da capacidade técnico-profissional; 3.10. definição expressa da natureza do objeto e do critério de inexecutabilidade aplicável; 3.11. compatibilização dos prazos de mobilização; 3.12. supressão ou adequação das exigências acessórias relativas a domicílio bancário local, senha de acesso a dados previdenciários de empregados e estrutura local; 3.13. saneamento das contradições internas relativas à garantia, reajuste/repactuação, indicação de marca, planilha de custos, convenção coletiva, dotação orçamentária, decreto municipal citado e qualificação econômico-financeira; 4. caso as alterações impactem a formulação das propostas, que seja promovida a republicação do Edital, com reabertura dos prazos legais, nos termos do art. 55, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021; 5. a resposta motivada e individualizada a todos os pontos suscitados, nos termos do art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do item 14.1 do Edital.

6-) DA ANÁLISE E JULGAMENTO

Em análise à impugnação apresentada pela p empresa **REVITA ENGENHARIA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.623.970/0001-55, referente ao Processo Administrativo nº 3.721/2026, passa-se à apreciação dos argumentos apresentados. **III.1. DA DISTORÇÃO DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: LOTE ÚNICO COM ITENS MUTUAMENTE EXCLUDENTES. RISCO DE “JOGO DE PLANILHA”** Em que pese a Súmula nº 259 do TCU dirigir-se a obras e serviços de engenharia e à jurisdição da União, e o presente objeto ser classificado como serviço comum, o Município acolhe a diretriz de controle por prudência. Portanto, o edital passará a prever expressamente que propostas com preços unitários manifestamente inexequíveis ou excessivos em qualquer item relevante poderão ser desclassificadas, ainda que o valor global se situe abaixo do orçamento estimado, uma vez que a Planilha de Cotação discrimina o preço unitário de cada item. Dessa forma, neutraliza-se o risco de alocação artificial de preços entre os itens. **III.2. DA NECESSIDADE DE PARCELAMENTO DO OBJETO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE JUSTIFICATIVA**



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TÉCNICA ROBUSTA PARA A MANUTENÇÃO DO LOTE ÚNICO. a) Em consonância com as boas práticas de engenharia sanitária, a segregação dos serviços de transporte e destinação final mitiga a eficiência administrativa, haja vista que a gestão fragmentada demanda um aparato fiscalizatório consideravelmente mais complexo por parte do Poder Público, principalmente considerando um município pequeno. Dois contratos para a Administração gerir, duas empresas para a Administração fiscalizar e a instalação de uma sede para cada empresa no município representam óbice técnico e total inviabilidade prática da medida. Sem contar a diluição de responsabilidades entre as contratadas, criando um cenário de indefinição de nexo causal em eventuais sinistros ou atrasos, onde uma empresa fatalmente imputará a responsabilidade à outra, inviabilizando a aplicação de sanções e comprometendo a integridade da operação. b) Respondido no item a). c) Pois o parcelamento implicaria nas dificuldades supracitadas. A subcontratação da destinação em aterro particular preserva a competitividade pois não restringe empresas limitadas que possuem aterro sanitário. d) O pagamento é dado por tonelada destinada aferida por balança. Portanto, por exemplo, se em abril de 2027 a empresa destinou 1.000 toneladas no aterro sanitário municipal, receberá o preço da tonelada correspondente ao item 2, vezes o quantitativo (1.000 toneladas). Se no mês seguinte, maio de 2027, esgotou-se a vida útil do aterro e foi iniciada a destinação em outro município, a empresa receberá o preço da tonelada corresponde ao item 3, vezes o quantitativo (1.050 toneladas, por exemplo). e) A qualificação técnica para ambos itens de maior relevância faz-se indispensável, necessária e proporcional à garantia do cumprimento das obrigações, assegurando por completo os objetivos do processo licitatório conforme art. 11, incisos I, II, III e IV, da Lei nº 14.133/2021. Conforme item a) supra, o não parcelamento é tecnicamente viável e economicamente vantajoso. **III.3. INVALIDADE DA VEDAÇÃO ABSOLUTA DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NA TRANSIÇÃO ENTRE OS ITENS 2 E 3.** Assiste parcial razão à impugnante. Nessa toada, a cláusula será retificada para afastar qualquer vedação absoluta ao reequilíbrio econômico-financeiro. Dessa forma, permanecem a cargo da contratada os custos ordinários e previsíveis da destinação externa, já precificáveis a partir dos parâmetros do edital, ao passo que se preserva expressamente o direito à recomposição da equação econômico-financeira nas hipóteses do art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/2021, mediante demonstração objetiva e documentação idônea. Outrossim, a nova redação delimitará os riscos ordinários incorporados ao preço, de modo a distingui-los dos eventos extraordinários que ensejam revisão. **III.4. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES RELATIVAS AO ATERRO MUNICIPAL, AO LICENCIAMENTO, AOS PASSIVOS AMBIENTAIS E À TRANSIÇÃO OPERACIONAL** A Licença de Operação citada no edital é pública, e nela consta que o titular é a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira. Pelo edital fica claro que empresa irá apenas operar o aterro, uma vez que a Licença de Operação é válida até 2029 e a vida útil se encerrará antes de 2029. No tocante à vida útil do aterro municipal, caso fosse possível definir com exatidão uma data, essa informação teria sido apresentada, porém a previsão é que se encerre no início de 2027. Existem diversos fatores que influenciarão nesta data, sendo o principal o modo de operação e técnicas a serem utilizadas pela empresa. O exaurimento da capacidade volumétrica da vala está intrinsecamente atrelado às diretrizes metodológicas e técnicas a serem adotadas pela futura empresa operadora, tais como as taxas de compactação do resíduo, a eficiência no recobrimento

diário e a geometria de empilhamento, o que torna a previsão uma variável de desempenho técnico e não cronológico. Por conseguinte, o item 4.12 do edital, sobre a vistoria e avaliação prévia do local, é fundamental para a precificação objetiva da proposta. Licitantes omissos à

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

vistoria do aterro sanitário municipal, de fato, optaram por precificar sua proposta por estimativa. Outrossim, a contratada não responderá por passivos ambientais, estruturais ou operacionais anteriores ao início da execução, o que será consignado expressamente, com registro das condições iniciais da unidade por ocasião da assunção. Ademais, a redação do item 5.5.18 será esclarecida para deixar indubitado que a obtenção e a manutenção de licença em nome próprio referem-se a eventual aterro externo utilizado pela contratada, e não ao aterro municipal, cuja Licença de Operação é titularizada pelo Município.

III.5. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS À PRECIFICAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DESPROPORCIONAL DE RISCOS A matriz de riscos é obrigatória apenas nas contratações de grande vulto, cujo valor supera R\$200.000.000,00, o que não é o caso. Nada obstante, e em atenção à isonomia, serão disponibilizados os documentos técnicos objetivos de que dispõe a Administração, notadamente a Licença de Operação CETESB e condicionantes, o histórico de pesagens, os dados de geração de chorume, a estimativa de encerramento da Vala nº 05 no início de 2027, bem como o projeto básico e a Licença de Instalação da estação de transbordo.

III.6. REVISÃO DAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a) e b) Já respondido no item III.2.a) sobre o não parcelamento e no item III.2.e) sobre as exigências técnicas. **c)** A capacidade técnica de eventual subcontratada da destinação final poderá ser considerada para comprovação da viabilidade do Item 3 (destinação em aterro licenciado em outro município). Porém, um dos itens de maior relevância é para o Item 2 (operação de aterro sanitário). Conforme detalhado no edital, inicialmente a empresa deverá destinar os resíduos no aterro sanitário municipal, operando-o até o final de sua vida útil. **d)** A exigência de 3 anos (36 meses) de prática anterior para a vigência de 5 anos (60 meses) cumpre o disposto no Art. 67, § 5º da Lei 14.133/2021 e é estritamente proporcional ao prazo e à complexidade do objeto contratado.

III.7. INDEFINIÇÃO SOBRE A NATUREZA DO OBJETO E DA DUPLICIDADE DE CRITÉRIOS DE INEXEQUIBILIDADE a) Serviço comum de limpeza pública, conforme ETP. **b)** O objeto é tratado como serviço comum, na forma do Estudo Técnico Preliminar, e o edital adotará critério único de inexecuibilidade, com a supressão da previsão conflitante, de modo a afastar qualquer insegurança quanto ao parâmetro aplicável no julgamento. **c)** Serão exigidas da licitante melhor classificada a planilha de composição de custos e a formação de preços compatíveis com o valor final da proposta, conforme modelo disponibilizado no edital (Anexo V). **d)** As referências incompatíveis com o regime efetivamente adotado serão eliminadas do instrumento, preservada a coerência entre a natureza do objeto, as exigências de habilitação e o critério de julgamento.

III.8. INCOMPATIBILIDADE DOS PRAZOS DE MOBILIZAÇÃO Haverá retificação com adequação dos prazos, ambos para 30 dias.

III.9. EXIGÊNCIAS ACESSÓRIAS POTENCIALMENTE RESTRITIVAS OU DESPROPORCIONAIS. As exigências citadas (abertura e manutenção de sede, filial ou escritório no local da prestação dos serviços; fixação de domicílio bancário dos empregados terceirizados no Município de Porto Ferreira e exigência de Cartão Cidadão e senha para acesso ao Extrato de Informações Previdenciárias dos empregados) são cláusulas obrigatórias do edital impostas como obrigação à empresa futura contratada, por força disposto no Termo de Ajuste de Conduta (TAC) nº 088/2014 – MPT/PRT 15ª Região – PTM Araraquara, sempre que a licitação envolver a utilização, pela empresa contratada, do labor de trabalhadores, o que é o caso da presente contratação, não podendo o Município suprimi-las, sob pena de descumprimento às obrigações assumidas no ajuste.



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

CONDIÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO III.10.1 Garantia contratual: A base de cálculo será uniformizada e os dispositivos conflitantes serão retificados, incidindo a garantia sobre o valor efetivamente executável da contratação, na linha já exposta quanto à habilitação econômico-financeira. **III.10.2** Reajuste e repactuação: O modelo de proposta será esclarecido para consignar que os preços são fixos e irredutíveis apenas no interregno de 12 meses, preservados o reajuste, a repactuação e a revisão nos termos da Lei nº 14.133/2021, compatibilizando-se a expressão com a vigência de 60 meses. **III.10.3.** Indicação de marca: A exigência de indicação de marca é inaplicável ao presente objeto, por se tratar de prestação de serviços, e não será utilizada como fundamento de desclassificação, harmonizando-se o item 9.1.1.2 com o Termo de Referência. **III.10.4** Planilha-modelo e convenção coletiva: Será disponibilizada planilha-modelo de composição de custos, e caberá a cada licitante adotar a convenção coletiva aplicável à sua categoria e base territorial, com a correspondente composição de custos. **III.10.5** Dotação do item 3: O item 3 somente será executado após o esgotamento do aterro municipal, previsto para o início de 2027, de modo que a respectiva dotação observará a lei orçamentária do exercício em que se der a transição, sem prejuízo da continuidade do serviço. **III.10.6** Decreto Municipal nº 3.367/2026: O referido decreto será disponibilizado como anexo do edital, assegurando o pleno acesso dos interessados ao seu conteúdo. **III.10.7** Qualificação econômico-financeira: A justificativa para a exigência dos índices previstos no item 1.4.3 do anexo II do edital já consta expressamente ao final do item, conforme transcrição a seguir: *“A adoção das fórmulas supra, justifica-se na busca dos resultados, consistentes na apuração da situação econômico-financeira das empresas. Por meio destes indicadores é perfeitamente possível verificar a disponibilidade de recursos que as empresas possuem, e, ao mesmo tempo, avaliar a capacidade para cumprir a execução da futura contratação, pois, incumbirá à contratada antecipar seus próprios recursos, para executar o objeto da licitação, com posterior pagamento. Além disso, todos os indicadores são hábeis a demonstrar a posição financeira da empresa, permitindo a verificação das possibilidades de execução do futuro contrato, no que tange aos encargos econômicos que ficarão sob sua responsabilidade, e, inclusive, para cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) nº 088/2014 – MPT/PRT 15ª Região – PTM Araraquara”,* estando em consonância com o disposto no art. 69 da Lei 14.133/2021.

7-) DA DECISÃO

Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa **REVITA ENGENHARIA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.623.970/0001-55, para no mérito, decidir pelo **DEFERIMENTO PARCIAL** dos pedidos apresentados nos termos da legislação pertinente, o que acarretará na retificação parcial do Edital, conforme exposto na análise supra.

Intime-se o impugnante.

Porto Ferreira, 12 de agosto de 2026.

Edson Carlos Pereira
Pregoeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6D94-D4E8-F7AF-8CBA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDSON CARLOS PEREIRA (CPF 277.XXX.XXX-43) em 12/08/2026 17:22:17 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/6D94-D4E8-F7AF-8CBA>